

주 의 요 구

제 목 방송광고 결합판매 지원 부적정

관계부서 ○○○국 ●●●●●●팀

내 용

「업무분장지침」 제3조(업무분장)에 의거하여 ○○○국 ●●●●●●팀은 ●●●-●TV/Radio, ◇◇방송, ◇◇방송, ○○방송 등 국 소판매채 판매 및 결합매체 실적관리를 총괄하고 있다.

「방송광고판매대행 등에 관한 법률」 제2조 (정의) 제11호에 의하면 방송광고 결합판매는 “네트워크 지역지상파방송사업자와 중소지상파방송사업자의 방송광고를 다른 지상파방송사업자의 방송광고와 결합판매하는 행위” 를 말한다.

동 법률 제20조(방송광고 결합판매 지원) 제1항에 의하면 지상파방송광고의 판매를 대행하는 광고판매대행자는 네트워크 지역지상파방송사업자 및 중소지상파방송사업자의 방송광고를 다른 지상파방송사업자의 방송광고와 결합하여 판매하여야 하고, 제1항에 따른 광고판매대행자의 방송광고 결합판매는 직전 회계연도 5년간의 지상파방송광고 매출액 중 네트워크 지역지상파방송사업자 및 중소지상파방송사업자에게 결합판매된 평균 비율 이상으로 하여야 한다.

또한 동 법률 제15조(광고판매대행자 등의 금지행위) 제1항 제2호에 의하여 광고판매대행자는 정당한 사유 없이 특정 방송사업자 또는 광고대행자에 대하여 광고판매를 거부, 중단 또는 해태하거나 거래조건을 차별하는 행위를 하여서는 아니된다.

이와 함께 동 법률 시행령 제10조 별표2에서는 금지행위의 유형 및 기준을 [표 1]과 같이 명시하고 있다.

[표 1] 금지행위의 세부유형 및 기준(제10조 관련)

- | |
|--|
| <p>1. 가. 2) 광고판매대행자가 정당한 사유없이 특정 방송사업자 또는 광고대행자에 대하여 거래조건(광고판매에 관한 이용약관 또는 계약에 따른 거래조건을 말한다. 이하 이호에서 같다)을 현저히 제한하는 행위</p> <p>1. 나. 광고판매대행자가 특정 방송사업자 또는 광고대행자에 대하여 거래조건을 현저하게 유리하거나 불리하게 하는 행위</p> |
|--|

그런데 ○○○○국 ●●●●●●●팀(舊 ○○○○국 ●●●●팀)은 결합판매 과정에서 광고판매 이용약관 및 계약에 따른 거래조건은 동일하게 적용하였으나 광고주 또는 광고회사의 선호도를 반영하여 결합판매를 한 결과, [표 2]와 같이 2015년, 2017년에 결합판매 최소 지원규모 초과 매출액에 대하여 ●●방송과 ●●방송에 타 방송사보다 더 많은 광고를 집행하였다.

이에 따라 2020. 7. 2. 방송통신위원회로부터 미디어랩법 제15조 제1항 제2호 및 동법 시행령 제10조 별표2 1호 나목의 금지행위를 위반한 것으로 인정되어 시정조치 명령 및 과징금 부과처분을 받은 사실이 확인되었다.

[표 2] 중소방송사 결합판매 최소 지원규모 초과매출액 현황

(단위 : 백만원)

구분	2015년		2016년		2017년		2018년		계	
	결합판매	결합판매 초과액	결합판매	결합판매 초과액	결합판매	결합판매 초과액	결합판매	결합판매 초과액	결합판매	결합판매 초과액
○○○○방송	6,737	0	5,790	0	4,737	2	4,242	0	21,506	2
●●●●방송	2,866	1	2,424	0	1,983	2	1,784	0	9,057	3
●●●●방송	3,025	0	2,601	0	2,277	165	1,917	0	9,820	165
●●●●방송	2,207	61	1,796	0	1,699	258	1,353	0	7,056	319
●●●●●방송	22,701	1	19,241	1	15,673	1	14,149	0	71,763	3
○○○○○○○○방송	5,684	0	4,865	0	3,985	1	3,575	0	18,110	1
ⓂⓂⓂⓂ방송	3,271	0	2,818	0	2,313	1	2,061	0	10,462	1
○○○○○○○라디오	2,220	0	1,877	0	1,541	1	1,397	0	7,035	1
●●●●●●●방송본부	700	0	591	0	482	0	435	0	2,209	0
◇◇◇◇◇●●●●●방송재단	87	0	73	0	61	0	54	0	275	0
○○○○○○○●●●●●방송재단	165	0	139	0	114	0	102	0	519	0
계	49,662	63	42,217	1	34,864	431	31,070	0	157,813	495

관계부서 의견 (1) 결합판매과정에서 중소지상파방송사별로 이용약관 또는 계약에 따른 거래조건은 동일하게 적용하였고, 일부 중소방송사에서 최소결합판매액을 초과한 결합 방송광고매출액이 발생한 것은 광고주 또는 광고회사의 선호도를 반영하여 광고를 판매한 차이에 기인하였음

(2) '17년 주요 지상파방송사 파업과정에서 발생한 지상파방송사별 방송광고매출액이 그와 결합판매되는 중소지상파방송사별 결합판매액에 큰 영향을 미쳐 '17년도 중소지상파방송사별 결합판매액을 예상하기 어려워짐에 따라 중소지상파방송사별로 최소결합판매액 초과매출액 차이가 발생하였음

(3) 최소결합판매액 초과매출액이 발생한 중소지상파방송사의 방송광고매출액(결합판매액+비결합판매액 총액)이 타 중소지상파방송사의 방송광고매출액과 비교했을 때 해당 중소지상파방송사에게 유리하지 않음

상기 내용을 이유로 정당한 사유 없이 특정 중소지상파방송사에 대하여 거래조건을 현저하게 유리하게 하는 행위를 한 것으로 보기는 어려울 것으로 판단된다는 의견을 제시하였음

조치할 사항

[부서주의] ○○○국 ●●●●●●팀은 방송광고 결합판매 최소 지원규모 초과 매출의 배분 시 방송사업자에 따른 차별 행위가 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다.